望牛墩镇“9·25”一般道路交通事故调查报告

字体大小： 大、中、小　　发布日期： 2020-03-09　　来源： 本网　　[打印页面] [关闭页面]

2019年9月25日14时30分，在东莞市水乡大道望牛墩镇锦涡3桥路段发生一起一辆轻型封闭货车与一辆中型载货专项作业车碰撞，造成轻型封闭货车司机袁团结当场死亡及车辆损坏的交通事故。

为进一步查明事故原因，明确事故责任，吸取事故教训，防止类似事故的发生，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定及《关于生产安全事故调查处理工作有关问题的通知》（东府办函〔2014〕413号）精神，经东莞市人民政府批准，于2019年9月26日成立了望牛墩镇“9·25”一般道路交通事故调查组（下称：事故调查组），负责本次事故的调查工作。事故调查组由望牛墩镇委副书记莫献来同志为组长，望牛墩镇监察室、应急管理分局、交警大队、交通分局、望牛墩镇总工会等单位派出工作人员共同参与调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）肇事车辆情况

1、粤BDA9619号轻型封闭货车，品牌型号：开沃牌NJL5040XXYBEV1，车辆识别代码：LC9KE3EM9HRNJL325，注册日期：2018年1月9日，检验有效期至2020年1月31日，车主：深圳市盈海汽车租赁有限公司，登记住址：广东省深圳市宝安区石岩街道塘头一号路创维新谷5号楼B栋805室。车辆核定载货1500kg，实载1690kg（该数据由两辆空载货车进行货物转运后再次称重测得）。根据中华人民共和国交通运输部办公厅下发的《交通运输部办公厅关于取消总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路运输证和驾驶员从业资格证的通知》（交办运函〔2018〕2050号）文件要求：自2019年1月1日起，各地交通运输管理部门不再为总质量4.5吨及以下普通货运车辆配发道路运输证。自2019年1月1日起，对于总质量4.5吨及以下普通货运车辆从事普通货物运输活动的，各地交通运输管理部门，不得对该类车辆、驾驶员以“无证经营”和“未取得相应从业资格证件，驾驶道路客货运车辆”为由实施行政处罚。

经公安交警电脑综合信息平台查询，该车两年来共有过5次交通违法行为记录，已接受罚款3次。

粤BDA9619号轻型封闭货车购有商业保险和交通事故强制责任险，商业保险投保公司：中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司，商业险保单号：10580003900738601951，商业险投保险种：机动车损失保险、机动车第三者责任保险（保额：100万元）、车上人员责任险（司机）、车上人员责任险（乘客），交通事故强制责任险投保公司：亚太财产保险有限公司深圳分公司，交强险保单号：060201001591080620190000176。

经查，车主于2019年2月27日以押金10000元、月租金2500元/月将该车辆租给广州市华富新能源汽车服务有限公司，但车主未能提供对广州市华富新能源汽车服务有限公司及车辆定期安全检查相关记录。

广州市华富新能源汽车服务有限公司于2019年2月26日以押金10000元、月租金3300元/月将该车辆租给袁团结，并与袁团结签订合同，该车辆于2019年2月27日交付给袁团结使用。但广州市华富新能源汽车服务有限公司未能提供对袁团结及车辆定期安全检查相关记录。

2、粤SE8598号中型载货专项作业车，品牌型号：中联牌ZLJ5073TSLQLE5，车辆识别代码：LWADAA5GXGL066933，注册日期：2016年12月26日，检验有效期至2019年12月31日，车主：东莞市家宝园林绿化有限公司，登记住址：广东省东莞市厚街镇赤岭村博览大道赤岭段3号二楼，车辆核定载质量2400kg，实载50kg。

经公安交警电脑综合信息平台查询，该车两年来未有过交通违法行为记录。

粤SE8598号中型载货专项作业车购有商业保险和交通事故强制责任险，投保公司：北部湾财产保险股份有限公司广东省分公司，商业险保单号：803014488012018027173，第三者责任保险保额：100万元，交强险保单号：803374488012018001225。

（二）肇事驾驶员情况

1、粤BDA9619号轻型封闭货车驾驶人：袁团结，身份证号：xxx，持C1型机动车驾驶证，档案编号：440173221023，户籍地址：河南省周口市项城市高寺镇袁阁村，初次领驾驶证日期：2015年09月28日，有效期至2021年9月28日，准驾车型：C1，符合驾驶轻型封闭货车条件。袁团结近两年来共有13次交通违法行为记录，已接受罚款12次。

东莞市公安局望牛墩交警大队委托广东康怡司法鉴定中心进行血中乙醇含量检验及常见毒品筛查，结果为送检的袁团结血液中未检出苯丙胺、甲基苯丙胺（冰毒）、MDA（3，4—亚甲基二氧基苯丙胺）、MDMA（3，4—亚甲基二氧基甲基苯丙胺，摇头丸）、对—甲氧基甲基苯丙胺、甲卡西酮、氯胺酮（K粉）、单乙酰吗啡、美沙酮、可卡因、可待因、芬太尼、度冷丁、曲马多、海洛因、四氢大麻酚等毒品成份，没有涉嫌毒驾；对袁团结血液样本进行血中乙醇含量检验，结果为送检的袁团结血液中检出乙醇成份，其浓度小于5.00mg/100mL。

经查，由深圳市盈海汽车租赁有限公司调取车辆后台检测数据获得该车运行数据及GPS运行轨迹数据显示，袁团结驾驶粤BDA9619号轻型封闭货车从广州市白云区中马广场前往道滘镇，行驶至东莞市水乡大道望牛墩镇锦涡3桥路段时，追尾碰撞前方由黄松生驾驶的粤SE8598号中型载货专项作业车（正在进行道路清扫作业）。

2、粤SE8598号中型载货专项作业车驾驶人：黄松生，户籍地址：广东省东莞市道滘镇九曲上新村5巷4号，身份证号：xxx，持A2、E型机动车驾驶证，档案编号：441900230203，初次领驾驶证日期：1999年10月9日，有效期至2020年10月09日，准驾车型：A2、E。经公安交警电脑综合信息平台查询，黄松生两年来共未有过交通违法行为记录。

东莞市公安局望牛墩交警大队现场将黄松生带到广东康怡司法鉴定中心抽取血液样本进行血中乙醇含量检验，结果为送检的黄松生血液中未检出乙醇成份。在望牛墩交警大队内对黄松生进行尿液检测，结果为未检出含有常见毒品成份。

根据东莞市家宝园林绿化有限公司与黄松生签订的《劳动合同》，黄松生为东莞市家宝园林绿化有限公司员工，担任司机岗位，合同期为2019年5月22日至2024年5月21日。经查，事故发生时黄松生驾驶粤SE8598号中型载货专项作业车从东莞市水乡大道麻涌镇东环路口前往道滘镇九曲桥。

（三）肇事车辆检验检测情况

1、望牛墩交警大队于2019年9月27日委托广东康怡司法鉴定中心对粤BDA9619号轻型封闭货车的安全技术状况进行检验鉴定。2019年10月24日，广东康怡司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（康怡司鉴中心〔2019〕安检意字第2716号）显示：粤BDA9619号轻型封闭货车制动系功能尚存；转向系功能失效系本次事故造成；左前组合灯局部灯具缺损、右前组合灯缺失、右前雾灯脱落均系本次事故碰撞造成，其余灯具齐全、未见异常；侧面车身反光标识不符合GB 23254-2009《货车及挂车车身反光标识》的有关规定，后部车身反光标识符合GB 23254-2009《货车及挂车车身反光标识》的有关规定。

2、望牛墩交警大队于2019年9月2日委托广东康怡司法鉴定中心对粤SE8598号中型载货专项作业车的安全技术状况进行检验鉴定。2019年10月24日，广东康怡司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（康怡司鉴中心〔2019〕安检意字第2715号）显示：粤SE8598号中型载货专项作业车制动系及转向系均未见异常；右后部灯具缺失系本次事故碰撞造成，左前雾灯缺失，其余灯具齐全、未见异常，车身反光标识不符合GB 23254-2009《货车及挂车车身反光标识》的有关规定。

（四）事故现场情况

1、天气情况。事发地点2019年9月25日14时30分为晴天，视线清晰，能见度良好。

2、道路情况。东莞市水乡大道望牛墩镇锦涡3桥路段呈东西走向，东往道滘镇方向，西往麻涌镇方向，双向各设三条机动车道，中间水泥护栏分隔，沥青路面，干燥，经核查，事故路段的技术指标、交通安全设施的设置情况均符合国家和行业相关标准规范。

3、肇事车辆停车位置。事故发生后，粤SE8598号中型载货专项作业车由西往东停在最左侧车道，粤BDA9619号轻型封闭货车与粤SE8598号中型载货专项作业车同方向、同车道地停放在其后。

4、车辆痕迹。(1）粤SE8598号中型载货专项作业车车尾从地面计起高46cm至181cm，右往左计起0cm至102cm处见与粤BDA9619号轻型封闭货车碰撞痕迹。(2）粤BDA9619号轻型封闭货车车头从地面计起高27cm至180cm，左往右计起0cm至100cm处见与粤SE8598号中型载货专项作业车碰撞痕迹。

5、路面痕迹。现场以从麻涌往道滘方向左往右计起第一车道与第二车道的分隔虚线为基准线、以锦涡3桥公交站站牌为基准点。现场见有粤SE8598号中型载货专项作业车和粤BDA9619号轻型封闭货车，两车头均朝东，尾朝西，粤SE8598号中型载货专项作业车右前轮距基准线、基准点分别为220cm、909cm，右后轮距基准线、基准点分别为226cm、570cm；粤BDA9619号轻型封闭货车右前轮距基准线、基准点分别为137cm、453cm，右后轮距基准线、基准点分别为146cm、75cm。现场见有粤SE8598号中型载货专项作业车左前轮和右后轮轮胎印痕，左前轮印痕起点距基准线及基准点344cm、3155cm，终点距基准线及基准点400cm、2675cm，右后轮轮胎印痕起点距基准线及基准点192cm、3427cm，终点距基准线及基准点193cm、3080cm。

（五）车辆装载情况

经查，袁团结驾驶的粤BDA9619号轻型封闭货车核定载货1500kg，实载1690kg（该数据由两辆空载货车进行货物转运后再次称重测得）。该车运载的货物有6卷砂布卷和26袋棉纱，砂布卷是袁团结使用其哥哥袁卫星所注册的“省省回头车”账号（由袁团结使用）接单，接单重量为0.87吨，实测940kg；棉纱是袁团结通过微信与物主方联系接单，实测重量750kg。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故经过

2019年9月25日14时30分，在东莞市水乡大道望牛墩镇锦涡3桥路段，袁团结驾驶粤BDA9619号轻型封闭货车（超载12.6%）从麻涌镇方向往道滘镇方向行驶在中间水泥护栏往右计起第一条车道，车头与同向同车道由黄松生驾驶的粤SE8598号中型载货专项作业车（正在进行道路清扫作业）车尾发生碰撞，造成袁团结当场死亡及两车损坏的交通事故。

（二）应急处置情况

1、接处警情况。2019年9月25日14时36分，东莞市交通警察支队望牛墩大队值班室接粤SE8598号中型载货专项作业车司机黄松生报警，称在东莞市水乡大道望牛墩镇锦涡3桥路段，发生一辆轻型封闭货车与一辆作业车碰撞，造成轻型封闭货车司机当场死亡及两车损坏的交通事故。接报后，我队立即派人员赶赴事故现场处理。

2、应急救援情况。东莞市公安局交通警察支队望牛墩交警大队事故中队民警叶淦坚于15时43分到达现场，发现一辆粤BDA9619号轻型封闭货车与一辆粤SE8598号中型载货专项作业车碰撞，粤BDA9619号轻型封闭货车司机被困驾驶室，望牛墩镇消防大队将粤BDA9619号轻型封闭货车司机从货车上搬出后，经东莞市洪梅医院医护人员确认该司机已死亡。

3、应急处置评估意见。经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，对该路段车流做好疏导，事故应急处置到位，救援过程未发生再次事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

（三）善后处理情况

事故发生后，望牛墩交警大队于2019年9月25日立即开展侦查，于2019年10月31日出具《道路交通事故认定书》（第441934120190000052号），依照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》认定当事人袁团结负此事故的全部责任，黄松生不负此事故责任。同时，告知双方当事人及其家属可向法院提起民事诉讼，双方当事人及其家属对交警部门的调查工作和事故认定结果没有提出异议，双方当事人及其家属没有上访、闹访。

三、事故人员伤亡及直接经济损失情况

（一）伤亡人员情况

袁团结，男，1989年8月12日出生，户籍地址：河南省周口市项城市高寺镇袁阁村，身份证号：xxx，粤BDA9619号轻型封闭货车司机。经东莞市公安局交通警察支队《交通事故尸体检验报告》（2019）东公交技法尸字第（469）号证实袁团结符合钝性暴力（如交通事故）致失血性休克死亡。

（二）直接经济损失情况

因双方尚未达成赔偿协议，故最终经济损失暂无法统计。

四、事故原因和性质

（一）事故原因

驾驶人袁团结驾驶机动车超载，且疏忽大意，对应当发现的危险情况没有及时发现。

（二）事故性质

经调查认定，望牛墩镇“9·25”一般道路交通事故是一起生产安全责任事故。

五、相关单位履职情况

（一）深圳市盈海汽车租赁有限公司

未对广州市华富新能源汽车服务有限公司的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，对安全生产工作履职不到位。

（二）广州市华富新能源汽车服务有限公司

未对袁团结的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，对安全生产工作履职不到位。

（三）望牛墩交通运输分局

2019年以来，东莞市交通运输局望牛墩分局结合自身职能，根据省、市、镇的工作部署，按照“管行业必须管安全”、“管业务必须管安全”、“管生产经营必须管安全”的“一岗双责”要求，切实履行安全生产监管职责，主动作为，加强货运市场监督检查：

1、安全管理方面:共与辖区危运、重点货运企业、治超源头单位等签订安全生产责任书共18份，制定相关安全生产检查方案1份，下发有安全生产工作通知文件共126份，召开安全生产工作会议12次，组织货运企业参加市局、镇及分局安全生产工作会议共3次，组织企业负责人参与安全教育培训共1次，累计出动执法人员332人次，检查危运企业65家次，危运码头18家次，大型普货11家次，驾培教练场4家次，维修企业79次，发现安全隐患185处。依托车辆运营监控平台系统和市局下发的货运车辆违法通知书，对运输车辆超速、GPS不在线、轨迹完整率低等情况，通过约谈等方式责令限期整改。组织开展危化品泄漏事故应急演练活动1次，参演人员35人次，观看人员60人次。

2、打非治违方面：共开展各类联合整治行动共152次，累计出动执法人员3200人次，执法车1120辆次，共查处交通违章案件63宗，立案63宗，均已依法处罚。其中查处货运源头单位超限超载违法案件4宗；联合交警查处路面超限超载违法案件22宗，移交市内货运源头单位违法违规线索3条。

3、宣传发动方面：共派发非法营运、路政宣传、治超非现场执法等资料800余份，印制并悬挂宣传横幅3条，派发新《安全生产法》、《旅客乘车安全指引》、《拒绝非法营运》等宣传小册子共800多份。

综上，东莞市交通运输局望牛墩分局已履职到位。

（四）望牛墩交警大队

东莞市公安局交通警察支队望牛墩大队2019年共查处各类交通违法行为15426宗，违停3858宗，治安拘留8人，刑事拘留87人，辖区道路交通安全形势总体保持平稳。东莞市公安局交通警察支队望牛墩大队每月定期对辖区交通事故进行统计和分析，开展交通安全隐患排查整改，根据市公安局和交警支队部署，大队全面开展交通违法专项整治，持续开展酒驾、醉驾，毒驾专项行动，定期组织召开联席会议，负责管理辖区的道路交通安全、秩序，组织开展了包括货运车辆的交通安全整治，完善交通设施，消除交通事故隐患，预防各类交通事故发生。综上，东莞市公安局交通警察支队望牛墩大队已履职到位。

六、责任认定及处理建议

（一）袁团结，粤BDA9619号轻型封闭货车驾驶人。袁团结在本次事故中的行为，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”及第四十八条：“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。”之规定，对事故的发生负有全部的责任。鉴于袁团结已在事故中死亡，建议免予追究其事故责任。

（二）深圳市盈海汽车租赁有限公司，未对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查的违法行为，建议由属地应急管理部门对其违法行为进行处理。

（三）广州市华富新能源汽车服务有限公司，未对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查的违法行为，建议由属地应急管理部门对其违法行为进行处理。

（四）事故涉及其他法律责任，如其他当事方是否构成民事侵权责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、防范和整改措施

望牛墩镇有关部门深刻吸取此次道路交通事故的教训，认真贯彻落实安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，强化安全生产红线意识，健全完善安全生产责任体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，坚决避免类似事故重复发生。

（一）狠抓货运车辆超限超载治理，严厉打击各类交通违法行为

公安交警部门要加强辖区主干道在夜间及上下班时段的巡逻力度，对路面重点车辆进行大力查处，特别是对摩托车、超标电动车、小客车、轻型货车等进行深入整治，严厉查处严重违法行为。同时将驾驶人作为监管的重点对象，把无证驾驶、超速、超载、遮挡号牌、酒后驾驶、没有戴头盔、逆向行驶等严重交通违法行为作为查处的重点，进一步净化辖区路面行驶环境，有效促进了道路交通安全。

（二）强化交通安全的宣传教育

望牛墩镇有关部门要重视和加强交通安全的宣传教育。公安交警部门要加大《道路交通安全法》的宣传教育，用事故案例警示人、教育人；政府加大交通安全的宣传，加强辖区企业的安全监管，努力营造良好的道路交通安全环境。

望牛墩镇“9·25”一般道路交通事故调查组

2020年2月25日

1

扫一扫在手机打开当前页

版权声明 | 联系我们 | 网站地图
主办单位：东莞市应急管理局 地址：东莞市东城八一路1号机关二号大院 联系电话：0769-22229800
公安备案号：44190002003941 网站标识码：4419000020 ICP证号：粤ICP备11012759号
技术支持：开普云
-友情链接-